



سياسة حوكمة التشريعات



وزارة البلديات والإسكان

Ministry of Municipalities and Housing

Public

ضبط الوثيقة

مسؤولية متابعة تطبيق الوثيقة	إدارة الحوكمة (الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام)
مسؤولية حفظ الوثيقة	إدارة الحوكمة (الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام)
مسؤولية تحديث الوثيقة وتطويرها	إدارة الحوكمة (الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام)

متابعة تعديلات الوثيقة

م.	رقم النسخة	تاريخ النسخة	القسم المعدل	رقم الصفحة	الاعتماد

قائمة المحتويات

٦.....	المقدمة	1.
٦.....	الأهداف	.٢
٦.....	نطاق التطبيق	3.
٦.....	تحديث السياسة	4.
٦.....	حكم انتقالي	5.
٧.....	التعريفات	.٦
٨.....	الأنظمة واللوائح والقواعد والاشتراطات وما في حكمها	7.
٨.....	مراحل ومتطلبات تطوير التشريعات	7.1.
١١.....	الأحكام العامة	7.2.
١١.....	القرارات والتعاميم الوزارية	8.
١٣.....	التشريعات الخارجية	9.
١٣.....	الالتزام بالتطبيق	10.
١٣.....	ترميز الوثائق على مستوى الوزارة	.١١
١٤.....	الأنظمة واللوائح ذات العلاقة	12.
١٤.....	الملاحق	.١٣

١. المقدمة

تسعى الوزارة إلى حوكمة التشريعات ذات الصلة بها بما يتوافق مع المعايير والضوابط العامة في الدولة حيث تتضمن عمليات الحوكمة وضع المعايير والضوابط الأساسية من أجل تقنين جميع الإجراءات المرتبطة بتطوير واستقبال التشريعات مع تعزيز كفاءة وفعالية الترابط بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

٢. الأهداف

تهدف هذه السياسة إلى إرساء إطار تنظيمي ومعتمد داخل الوزارة لتنظيم التشريعات ذات الصلة بالوزارة من حيث التخطيط، والإعداد، والاعتماد، والتعميم والنشر، والتنفيذ ومراقبة الجودة، والاستقبال، وتحدد الضوابط والآليات الكفيلة بحوكمتها وإدارتها، بما يضمن التزام جميع الوحدات التنظيمية بتطبيق أحكامها.

٣. نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه السياسة على جميع الوحدات التنظيمية في الوزارة، وتُعد مرجعاً ملزماً عند إعداد التشريعات ذات الصلة بأعمالها بما لا يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة والآليات المعتمدة وما يطرأ عليها من تعديلات.

٤. تحديث السياسة

تصدر هذه السياسة بموجب اعتمادها من معالي الوزير، وتقع مسؤولية تحديثها على الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام.

٥. حكم انتقالي

لا يشرع في إعداد أي مشروع تشريعي الا بعد اعتماد السياسة المنظمة له، على أن يتم منح الوحدات التنظيمية المعنية بالتشريعات مهلة سنة من اعتماد هذه السياسة.

٦. التعريفات

يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أيما وردت في هذه السياسة- المعاني الموضحة أمام كل منها:

- الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
- الوزير: وزير البلديات والإسكان.
- الموظف: كل من يشغل وظيفة في الوزارة أو يمارس مهامها أياً كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته سواءً كان ذلك عن طريق التعيين أو التعاقد بصفة دائمة أو مؤقتة.
- القيادات العليا: النواب ومساعدى الوزير والوكلاء والوكلاء المساعدين ومشرفي الإدارات العامة والمدراء العموم.
- التشريع: وثيقة صادرة من سلطة مختصة تتضمن نصوص وقواعد قانونية ملزمة وتشمل الأنظمة واللوائح والاشتراطات والقرارات والتعاميم الوزارية وما في حكمها.
- النظام: مجموعة النصوص والأحكام العامة الملزمة المقرنة بالجزاء والتي تعتمد بموجب مرسوم ملكي، ويكون تعديله أو إلغائه بذات الأداة التي تصدر بها، ويستلزم اعتماده من قبل مجلس الوزراء والشورى، ويكون في مرتبة أعلى من التنظيم واللوائح التنفيذية والتنظيمية وما دونها.
- اللائحة التنفيذية: مجموعة النصوص والأحكام التفصيلية لتنفيذ النظام الخاص بها، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء، ما لم يرد نص في النظام يخول الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام.
- اللائحة التنظيمية: مجموعة النصوص والأحكام التي تنظم موضوع أو مجال معين ولا يشترط ارتباطها بنظام معين أو لائحة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء أو من الوزير المختص لتنظيم أعمال وزارته.
- التنظيم: مجموعة النصوص والأحكام التي تنظم الجهاز الحكومي هيكلياً وإدارياً وتحدد اختصاصاته، ويصدر بقرار من مجلس الوزراء، ولا يستلزم إحالته إلى مجلس الشورى.
- الاشتراطات: مجموعة التعليمات الملزمة التي يجب تطبيقها كشرط للحصول على إحدى الخدمات التي تقدمها الجهة وتصدر بقرار من الوزير المختص، وتشمل (المتطلبات، الضوابط، المعايير، المواصفات).
- الأدلة الاجرائية: مجموعة الإجراءات الملزمة، المطلوب اتباعها من قبل الجهة المعنية أو المستفيد، وتهدف إلى بيان الإجراءات التفصيلية الواجب اتباعها وفقاً للنظام أو اللوائح التي صدرت بناء عليها.
- القواعد: مجموعة النصوص النظامية الإلزامية التي تنظم أعمال الجهة المعنية بتلك القواعد، وغالباً ما تصدر لتنظيم أعمال اللجان وتصدر بقرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال.
- السياسات: مجموعة التعليمات والمبادئ والخطط المطلوب اتباعها وتطبيقها من قبل الجهة أو الأشخاص المعنيين بها، لتحقيق أهداف معينة، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال.
- الحوكمة: الترتيبات التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتنفيذها، بما يوفر التوجه الاستراتيجي للوزارة ويضمن تحقيق أهدافها وإدارة مخاطرها واستخدام مواردها بشكل مسؤول.
- الترميز: إعطاء رمز معين لوحدات التنظيمية أو تصنيف الوثائق، بهدف تمييزها وتحديد بدقة ضمن نظام التصنيف المعتمد لدى مركز الوثائق والمحفوظات الوطني.

٧. الأنظمة واللوائح والقواعد والاشتراطات وما في حكمها

يوضح هذا القسم الأحكام والأدوار والمسؤوليات المرتبطة بأعمال تطوير التشريعات التي تصدر عن الوزارة والتي تشمل الأنظمة واللوائح والقواعد والاشتراطات وما في حكمها.

٧.١. مراحل ومتطلبات تطوير التشريعات

٧.١.١. التهيئة والتخطيط

تتمثل المرحلة الأولى في رصد الحالات التي تستدعي تطوير تشريع من قبل الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة - من حيث إعداد تشريع جديد أو تحديث تشريع قائم - والتخطيط له من خلال تعيين فريق العمل وتحديد الهدف من التشريع وإعداد التصور المبدئي له.

- تتولى الوحدات التنظيمية المعنية رصد الحالات التي تستدعي تطوير تشريع، والتي تشمل على ما يلي:
 - عدم وجود تشريعات تغطي أنشطة محددة (فراغ تشريعي).
 - عدم مواكبة التشريعات الحالية للتطورات التقنية والفنية والاجتماعية وغيرها (على سبيل المثال لا الحصر ظهور تقنيات جديدة).
 - ارتفاع في الحوادث أو المخالفات أو المخاطر، أو ظهور مخاطر جديدة (على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع في عدد الإصابات المرتبطة بمجال عمل محدد).
 - تغييرات في اختصاصات أو مهام الوزارة (على سبيل المثال لا الحصر إسناد اختصاصات جديدة على الوزارة تتطلب تنظيم من خلال تطوير تشريعات).
- تحدد الوحدات التنظيمية المعنية أهداف التشريع (أو التعديلات المطلوبة)، على أن تكون الأهداف واضحة، والتشريع قابل للقياس وقابل للتطبيق.
- تتولى الوحدة التنظيمية المعنية تعيين فريق العمل المتخصص لتطوير التشريع مع ضمان اختيار الكفاءات التي تملك المؤهلات والخبرات اللازمة، كما يتم وضع خطة زمنية مناسبة لفريق العمل المكلف بهدف تطوير التشريع مع تحديد الأدوار والمسؤوليات.
- تضع الوحدات التنظيمية المعنية التصور المبدئي للتشريع أخذاً بالاعتبار الجوانب التالية:
 - الفجوات والتحديات التي تستدعي إعداد تشريع جديد أو تحديث تشريع قائم.
 - اختصاصات الوزارة ذات الصلة والسند النظامي المرتبط بها.
 - الرؤى والخطط والاستراتيجيات المعتمدة في المملكة وللقطاع البلدي والسكني، وأولويات الوزارة وأهدافها الاستراتيجية بما يضمن توافق التشريع معها دون التسبب في تعارض أو ازدواجية.
 - سلسلة القيمة المرتبطة بالتشريع والأدوار والمسؤوليات ذات الصلة من حيث التنظيم والتخطيط والتشغيل والرقابة وإدارة الاداء.
 - أصحاب المصلحة ذوي العلاقة بما فيه الفئة المستهدفة من التشريع والجهات الأخرى داخل وخارج الوزارة، مع تحديد آلية لمعالجة أي تداخلات في الأدوار والمسؤوليات.
 - التشريعات القائمة المرتبطة بالتشريع لتجنب أي تعارض معها والنظر في إمكانية الاستفادة من التشريعات المعمول بها، مع وضع جدول يتضمن بياناً بالتشريعات التي سترتب على صدور المقترح إلغاؤها أو تعديلها.

- المقارنات المعيارية ودراسات التجارب المحلية والدولية ذات العلاقة للاستفادة منها بالتنسيق مع مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار.
- تحاليل وقياس الآثار الاقتصادية والمالية والوظيفية والاجتماعية والصحية المتوقعة من التشريع بالتنسيق مع مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار.
- الميزانية المطلوبة لتنفيذ التشريع إن تتطلب التشريع ذلك بالتنسيق مع وكالة الوزارة للشؤون المالية والميزانية.

- تقوم الوحدة التنظيمية المعنية بعرض مسودة التشريع في أيقونة النشر والاستطلاع الداخلي في منصة سند لإبداء الوحدات التنظيمية صاحبة الاختصاص والأمانات المرئيات حياله، وكذلك عرضه على الجهات الخارجية ذات العلاقة واللجان المختصة - إن وجدت، بهدف جمع المرئيات والمدخلات والتحقق من قابلية تطوير التشريع.
- فيما يخص التشريعات التي تتضمن فكرة جديدة، ترفع الوحدة التنظيمية المعنية التصور المبدئي للتشريع لوكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية لمراجعتها من المنظور القانوني والتأكد من توافقه وانسجامه مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية في المملكة، ومن ثم إلى مكتب معالي الوزير لاختذ توجيهه حياله من مجلس الشؤون السياسية والأمنية أو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بحسب الاختصاص وفقاً لما ورد في "الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٣٨ هـ، المعدلة بقرار المجلس رقم (٤٧٦)، بتاريخ ١٥ / ٧ / ١٤٤١ هـ، ورقم (٢٠٠) بتاريخ ٤ / ٤ / ١٤٤٣ هـ".

٧,١,٢. التطوير

تتمثل المرحلة الثانية في عملية تطوير المسودة النهائية للتشريع وخطة نشره بالتنسيق بين الوحدة التنظيمية المعنية وأصحاب المصلحة، ومراجعة التشريع قبل رفعه للاعتماد.

- تتولى الوحدات التنظيمية المعنية تطوير خطة النشر للتشريع لتوضح الفئات المستهدفة من الخطة، جدول النفاذ، متطلبات التوعية والتدريب، مؤشرات التزام المستفيدين، وخطة جاهزية المنصات الرقمية بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها في التشريع (إن وجدت).
- تتولى الوحدات التنظيمية المعنية تعبئة (الملحق ١) - قائمة التحقق من مسودة التشريعات وإرفاق المستندات الداعمة المطلوبة، ومشاركتها إضافة إلى مسودة التشريع مع كل من وكالة الوزارة للشؤون المالية والميزانية، مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار، الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأعمال، وكالة الوزارة للتحويل الرقمي، وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية، الإدارة العامة للحكومة والمخاطر والالتزام، وأمانة مجلس القطاع للمراجعة.
- يتولى كل من أصحاب المصلحة مراجعة التشريع والمرفقات المعنية وفق الاختصاص وإبداء الملاحظات.
- تتولى الوحدة التنظيمية المعنية تعديل التشريع على ضوء مرئيات كل من أصحاب المصلحة ومشاركة النسخة المحدثة منه للمراجعة من قبل صاحب المصلحة التالي.

- بعد تحديث مسودة التشريع وفق جميع المراثيات من قبل الوحدة التنظيمية، تتم مشاركة النسخة المحدثة من التشريع وقائمة التحقق مع لجنة السياسات والتنظيم للمصادقة على التشريع والتأكد من توافقه مع التوجيهات التي ترسمها اللجنة فيما يخص تشريعات القطاعين البلدي والسكني.
- تقوم الوحدة التنظيمية بتحديث المسودة النهائية من التشريع على ضوء ملاحظات لجنة السياسات والتنظيم ومشاركته مع وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية بهدف نشره على منصة استطلاع لجمع آراء العموم والجهات الحكومية.
- تقوم الوحدة التنظيمية بتحليل وتلخيص الملاحظات والمراثيات وتحديث مسودة التشريع على ضوءها، ومشاركة ملخص الملاحظات والمراثيات ومسودة التشريع مع وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية ليمت نشر الملخص على المنصة، وتنفيذ مراجعة نهائية للتشريع قبل الرفع به للاعتماد.
- تتولى الوحدة التنظيمية رفع المسودة النهائية للتشريع وخطة النشر للاعتماد وفق متطلبات المرحلة التالية.

٧,١,٣. الاعتماد

تتمثل المرحلة الثالثة في الحصول على الاعتمادات اللازمة على التشريع، حيث يتولى مكتب معالي الوزير رفع التشريعات التي تعتمد من قبل مركز الحكومة بعد موافقة معالي الوزير عليها (بما يشمل الأنظمة واللوائح)، أما فيما يخص التشريعات التي تعتمد بقرار وزاري، فيصدر التشريع بموجب اعتماده من معالي الوزير (بما يشمل الأدلة والقواعد والاشتراطات)، أخذاً بالاعتبار مصفوفة الصلاحيات المعتمدة والموضحة ضمن الدليل التنظيمي للوزارة.

بعد الحصول على الاعتمادات اللازمة، تتولى الوحدة التنظيمية المعنية ترجمة التشريع الى اللغة الإنجليزية ومشاركة النسخة المترجمة مع وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية للتنسيق مع شعبة الترجمة الرسمية وفقاً لما ورد في "تعليمات بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٣) في تاريخ ١٤٤٥/٦/٢٠هـ".

٧,١,٤. التعميم والحفظ

- تتمثل المرحلة الرابعة في تنفيذ إجراءات التعميم وحفظ التشريع في الوزارة، ويعد التعميم من أهم مراحل تطوير التشريعات حيث يتيح إعلام المعنيين بالتشريعات وتحديد موعد نفاذها لتصبح ملزمة وسارية المفعول.
- يتم نشر التشريع في الجريدة الرسمية في الحالات التي تتطلب ذلك وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
 - يُنشر التشريع في الموقع الرسمي للوزارة من قبل الإدارة العامة للإتصال المؤسسي إذا تضمن قرار اعتماده ذلك.
 - يُعمم التشريع على مستوى الوزارة والأمانات والجهات التابعة من قبل مكتب معالي الوزير بعد ترميزه، وذلك من خلال الإتصالات الإدارية ومجلس القطاع بالتنسيق مع أمانة المجلس.
 - تتولى الإدارة العامة للحكومة والمخاطر والالتزام حفظ التشريع في مكتبة الالتزام.
 - تتولى وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية حفظ التشريع ضمن المنصة القانونية الموحدة.

٧,١,٥. التنفيذ وقياس الجودة

تتمثل المرحلة الأخيرة في تنفيذ خطة النشر وقياس جودة التشريع في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

- تتولى الوحدات التنظيمية المعنية تنفيذ خطة نشر التشريع، وكذلك ضمان جودة التشريع من خلال قياس مدى تحقيقه للأهداف المحددة أولاً بالاعتبار المؤشرات التشغيلية التالية بحد أدنى:
 - نسبة الالتزام بالتشريع.
 - العبء التنظيمي، من حيث تقييم حجم الجهد الإداري والتشغيلي الناتج عن تطبيق التشريع، بما يشمل الوقت والتكلفة والموارد المطلوبة للالتزام.
 - الأثر المحقق من التشريع.
 - حجم التظلمات/الاعتراضات المرتبطة بالتشريع.

٧.٢. الأحكام العامة

- ٧.٢.١ يجب عند تطوير التشريعات أخذ بالاعتبار المصادر النظامية ذات الصلة والتي تشمل بشكل أساسي الأنظمة وما في حكمها، والاتفاقيات الدولية، والقوانين النموذجية مثل القوانين النموذجية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث يجب دراسة البيئة القانونية ذات الصلة بموضوع التشريع والنظر فيما قد ينشأ من تعارض بينها وبين التشريع المراد إعداده.
- ٧.٢.٢ يجب مراعاة اختصاصات الوزارة والجهات المعنية داخل وخارج الوزارة والتنسيق معها لتعزيز التكامل بشأن التشريعات الجاري تطويرها.
- ٧.٢.٣ يجب ضمان شمولية التشريعات ووضوحها لجميع مراحل سلسلة القيمة المرتبطة بها والأدوار والمسؤوليات ذات الصلة من حيث تنظيم المسألة التي يتناولها التشريع والتخطيط والتشغيل والرقابة وإدارة الأداء.
- ٧.٢.٤ تتم صياغة التشريعات بالاعتماد على أصول الصياغة القانونية وقواعد اللغة العربية من حيث مراعاة سلامة اللغة ووضوح الأسلوب وجودة الصياغة.
- ٧.٢.٥ عند تحديث تشريع قائم أو ساري، فعلى الوحدة التنظيمية المعنية إعداد قائمة توضح المواد التي سيتم تحديثها ومقارنتها مع المواد المقترحة ومدى أهميتها.
- ٧.٢.٦ تقوم الوحدات التنظيمية المعنية بالتشريع بتحديد احتياجها التشريعي مع بداية كل سنة ميلادية.
- ٧.٢.٧ الالتزام بأتمة جميع الإجراءات الواردة في هذه السياسة بالخدمات المؤتمتة على المنصة القانونية (سند).

٨. القرارات والتعاميم الوزارية

يوضح هذا القسم الأحكام والأدوار والمسؤوليات المرتبطة بأعمال تطوير القرارات والتعاميم التي تصدر عن الوزارة.

٨.١.١ الهيئة والتخطيط

تتمثل المرحلة الأولى في رصد الحالات التي تستدعي تطوير قرار أو تعميم من قبل الوحدة التنظيمية المعنية في الوزارة والتخطيط له من خلال تحديد الهدف منه.

- تتولى الوحدات التنظيمية المعنية رصد الحالات التي تستدعي تطوير قرار أو تعميم، وتحديد أهدافه بما يتيح قياس جودته عند تطبيقه، على أن تكون الأهداف محددة، واضحة، قابلة للقياس، وقابلة للتطبيق ضمن إطار زمني واضح.

٨,١,٢. التطوير

تتمثل المرحلة الثانية في عملية تطوير القرار أو التعميم وتحديد آلية قياس أدائه بالتنسيق بين الوحدة التنظيمية المعنية وأصحاب المصلحة، ومراجعة القرار أو التعميم قبل رفعه للاعتماد.

- تتولى الوحدة التنظيمية المعنية صياغة الأحكام الموضوعية للقرار أو التعميم بشكل أولي وتحديد آلية قياس أدائه.
- تتولى الوحدة التنظيمية المعنية مسؤولية مناقشة مسودة القرار أو التعميم وآلية قياس أدائه مع أصحاب المصلحة ذوي العلاقة (الوحدات التنظيمية صاحبة الاختصاص، والأمانات، والجهات الخارجية ذات العلاقة) من خلال عقد الاجتماعات وورش العمل وعرض المسودة في مجلس القطاع لاختذ المرنّيات والملاحظات.
- تتولى الوحدة التنظيمية المعنية مشاركة مسودة القرار أو التعميم مع وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية لمراجعته من المنظور القانوني والتأكد من توافقه وانسجامه مع المتطلبات التشريعية والتنظيمية في المملكة.
- كما تتولى الوحدة التنظيمية المعنية مشاركة مسودة القرار أو التعميم إضافة إلى (الملحق ٢) - قائمة التحقق من مسودة القرارات والتعاميم والمستندات الداعمة مع الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام لمراجعة القرار أو التعميم والتأكد من توافقه مع متطلبات سياسة حوكمة التشريعات.
- بعد تحديث مسودة القرار أو التعميم وفق المرنّيات، تقوم الوحدة المعنية برفع المسودة النهائية للقرار أو التعميم للاعتماد وفق متطلبات المرحلة التالية.

٨,١,٣. الاعتماد

تتمثل المرحلة الثالثة في الحصول على الاعتماد اللازم على القرار أو التعميم من قبل معالي الوزير أخذاً بالاعتبار مصفوفة الصلاحيات المعتمدة.

٨,١,٤. التعميم والحفظ

- تتمثل المرحلة الرابعة في تنفيذ إجراءات التعميم وحفظ القرار أو التعميم في الوزارة.
- بشكل أساسي، يُنشر القرار أو التعميم في الجريدة الرسمية في المملكة في الحالات التي تتطلب ذلك، وتتولى الإدارة العامة للإتصال المؤسسي ضمان ذلك.
- يُنشر القرار أو التعميم في الموقع الرسمي للوزارة من قبل الإدارة العامة للإتصال المؤسسي في الحالات التي تتطلب ذلك.

- يُععم القرار أو التعميم على مستوى الوزارة والأمانات والجهات التابعة من قبل مكتب معالي الوزير بعد ترميزه من خلال الاتصالات الإدارية ومجلس القطاع بالتنسيق مع أمانة المجلس.
- تتولى الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام حفظ القرار أو التعميم في مكتبة الالتزام.
- تتولى وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية حفظ القرار أو التعميم ضمن المنصة القانونية الموحدة.

٨,١,٥. التنفيذ وقياس الجودة

- تتمثل المرحلة الأخيرة في قياس جودة القرار أو التعميم في تحقيق الأهداف المرجوة منه.
- تتولى الوحدات التنظيمية المعنية ضمان جودة القرار أو التعميم وقياس ادائه في تحقيق الأهداف المرجوة منه.

٩. التشريعات الخارجية

يوضح هذا القسم الأحكام والأدوار والمسؤوليات المرتبطة بأعمال استقبال التشريعات التي تصدر عن الجهات الأخرى المختصة في المملكة.

- يتولى مكتب معالي الوزير استقبال التشريعات الخارجية التي تصدر عن الجهات الأخرى المختصة في المملكة، ومشاركتها مع مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار لتقييم أثر التشريعات الخارجية من خلال تحديد جاهزية البيانات ومتطلبات التنفيذ والالتزامات المالية الناتجة عنها، ومع وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية لإعداد تعميم وزاري بشأن التشريعات المبلغة.
- يتولى مكتب معالي الوزير رفع التعميم الوزاري لمعالي الوزير للاعتماد مع إرفاق تقييم أثر التشريعات الخارجية المعمول به من قبل المركز.
- تتم مشاركة التعميم والتشريعات الخارجية مع أصحاب المصلحة في الوزارة والأمانات والجهات التابعة من قبل مكتب معالي الوزير من خلال الاتصالات الإدارية ومجلس القطاع.
- تتولى الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام حفظ التشريعات الخارجية والتعميم المرتبط بها في مكتبة الالتزام.

١٠. الالتزام بالتطبيق

- ١٠,١,١. تتولى الوحدات التنظيمية مسؤولية المراقبة الأولية لأداء التشريعات، وقياس مدى التزام منسوبيها بتطبيقها.
- ١٠,١,٢. تتولى الإدارة العامة للحوكمة والمخاطر والالتزام ممثلة بإدارة الالتزام قياس ومتابعة الالتزام بتطبيق التشريعات وتحديد الفجوات في التطبيق ومتابعة إغلاقها.
- ١٠,١,٣. تتولى المراجعة الداخلية اجراء عمليات التحقق من مدى توافق سياسات واجراءات الوحدات التنظيمية مع التشريعات التي تنظم أعمالها من خلال مهام المراجعة الدورية.

١١. ترميز الوثائق على مستوى الوزارة

- ١١,١,١. تلتزم الوحدات التنظيمية المعنية باتباع آلية الترميز المعتمدة والموضحة ضمن الإطار العام للسياسات والإجراءات في الوزارة.

١٢. الأنظمة واللوائح ذات العلاقة

ترتكز هذه السياسة على المتطلبات النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية والتي تشمل:

- ١٢,١,١. النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (٩٠/أ) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ هـ
- ١٢,١,٢. نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (١٣/أ) وتاريخ ١٤١٤/٣/٣ هـ
- ١٢,١,٣. الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٧١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٣٠ هـ، المعدلة بقرار المجلس رقم (٤٧٦)، بتاريخ ١٤٤١/٧/١٥ هـ، ورقم (٢٠٠) بتاريخ ١٤٤٣/٤/٤ هـ
- ١٢,١,٤. تعليمات بشأن ترجمة الأنظمة واللوائح والوثائق النظامية للجهات الحكومية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٤٨٣) في تاريخ ١٤٤٥/٦/٢٠ هـ

١٣. الملاحق

الملحق (١): قائمة التحقق من مسودة التشريعات



المقدمة

أعدت هذه القائمة لتكون مرجعاً مسانداً لمسودة التشريع الجاري تطويره بها يسهم في تنظيم وتيسير عملية المراجعة من قبل الوحدات التنظيمية المعنية ولجنة السياسات والتنظيم، حيث تتولى الوحدات التنظيمية مالكة التشريع تعبئة هذه القائمة وإرفاق المستندات الداعمة للمتطلبات.

بيانات مقدم الطلب

القطاع		المعد	
الوكالة		البريد الالكتروني	
الإدارة العامة		الجوال	
المنصب		تاريخ الإرسال	

نظرة عامة حول التشريع

مسمى التشريع	
الحالة	☐ إعداد تشريع جديد ☐ تحديث تشريع قائم (يتم إرفاق قائمة توضح المواد التي سيتم تحديثها ومقارنتها مع المواد المقترحة ومدى أهميتها)

توضيح الأسباب التي استندت لتطوير تشريع

☐ عدم وجود تشريعات تغطي أنشطة محددة (فراغ تشريعي)

☐ عدم مواكبة التشريعات الحالية للتطورات التقنية والاجتماعية وغيرها (على سبيل المثال ظهور تقنيات جديدة)

☐ ارتفاع في الحوادث أو المخالفات أو ظهور مخاطر جديدة (على سبيل المثال ارتفاع عدد الإصابات المرتبطة بمجال عمل محدد)

☐ تغييرات في اختصاصات أو مهام الوزارة (على سبيل المثال إسناد اختصاصات جديدة على الوزارة تتطلب تنظيم من خلال تطوير تشريعات)



وكانت الوزارة للتحول الرقمي
الإدارة العامة للاستراتيجية
السياسة والأنظمة

الوحدة التنظيمية المعنية
مركز دعم الأعمال ودعم القرار
وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية
الإدارة العامة للصوكمة والعطاء والالتزام

قائمة التحقق (5/1)

نعم لا لا ينطبق المؤائق الداعمة

--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--

تحديد
التوجه

«

هل تم تحديد أهداف التشريع بشكل واضح، والتشريع قابل للقياس وقابل للتطبيق؟

هل تم وصف التحديات أو الفجوات التي يهدف التشريع إلى معالجتها بوضوح وآلية معالجة التشريع المفتوح للتحديات أو الفجوات المرصودة؟

2

الاختصاصات

هل تم الأخذ بالاعتبار اختصاصات الوزارة ذات الصلة؟

هل تم التأكد من عدم وجود تعارض أو تداخل مع اختصاصات الجهات الحكومية الأخرى في المملكة؟

3

التوجه
الاستراتيجي

هل يتوافق التشريع مع الاستراتيجيات الوطنية أو القطاعية الحالية (مثل رؤية 2030) ومع السياسات والبرامج الحالية دون التسبب في حدوث تعارض أو ازدواجية؟

هل يتوافق التشريع مع أولويات الوزارة / أهدافها الاستراتيجية؟

هل التشريع مستدام وقابل للتكيف مع التغيرات المستقبلية من حيث السياق أو الاحتياجات؟





وكالة الشؤون الاقتصادية والمالية ● وكالة الشؤون الرقابي ●
الإدارة العامة للاستراتيجية ● لجنة السياسات والنظم ●

الوحدة التنظيمية المعنية ● مركز تكاء الأعمال ودعم القرار ●
وكالة الموزعة للمنظمة والشؤون القانونية ● الإدارة العامة للحكومة والمناطق والاقتصاد ●

قائمة التحقق (5/2)

نعم لا ينطبق الوثائق الداعمة

نعم	لا	لا ينطبق	الوثائق الداعمة
☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐

هل تم توضيح سلسلة القيمة المرتبطة بالتشريع من حيث التنظيم والتخطيط والتشغيل والرقابة وإدارة الاداء؟ ●

هل تم تحديد الأدوار والمسؤوليات المرتبطة بكل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة؟ ●

سلسلة القيمة

«

4

هل تم تحديد التكاليف المتوقعة لتنفيذ التشريع بالتنسيق مع وكالة الوزارة للشؤون المالية والميزانية؟ ●

الميزانية

«

5

☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐
☐	☐	☐	☐	☐

هل تم توضيح الفئة المستهدفة من التشريع أو الممتنعين الرئيسيين من التشريع؟ ●

هل تم حصر أصحاب المصلحة ذوي العلاقة بالتشريع (بما في ذلك الجهات الداخلية والخارجية التي يجب إشراكها في رحلة تطوير التشريع)؟ ●

هل تم تفصيل الآلية لإشراك أصحاب المصلحة ذوي العلاقة؟ ●

أصحاب المصلحة

«

6



وكالة الوزارة للشؤون المالية والمحاسبة
الإدارة العامة للاستراتيجية

الوحدة التنظيمية / المعنية
مركز تكامل الأعمال ودعم القرار
الإدارة العامة للحكومة والمناطق والاقتصاد

قائمة التحقق (5/3)

نعم لا ينطبق الوثائق الداعمة

--	--	--	--	--	--

هل تم الأخذ بالاعتبار التشريعات والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالتشريع لتجنب أي تعارض معها؟

--	--	--	--	--	--

هل تم وضع جدول يتضمن بياناً بالتشريعات والتنظيمات التي سيتمتد على صدور التشريع المقترح إلغاؤها أو تعديلها؟

--	--	--	--	--	--

هل تم التنسيق مع مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار لإعداد مقارنات معيارية ودراسات للتجارب المحلية والدولية ذات العلاقة للاستفادة منها؟

--	--	--	--	--	--

هل تم التنسيق مع مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار لتحليل وتقييم الأثر المتوقع من التشريع؟

--	--	--	--	--	--

هل تم عكس نتائج المقارنات المعيارية وتقييم الأثر المتوقع على مواد التشريع؟

--	--	--	--	--	--

هل تمت مناقشة التصور المبني مع أصحاب المصلحة ذوي العلاقة، بما يشمل الوحدات التنظيمية صاحبة الاختصاص، والأمانات، والجهات الخارجية المعنية؟

--	--	--	--	--	--

هل تم التنسيق مع وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية لرفع التصور المبني الخاص بالتشريع لمجلس الشؤون السياسية والأمنية أو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؟

7

الأنظمة
والتشريعات
ذات الصلة

«

8

المقارنات
المعيارية
وتقييم الأثر

«

9

مناقشة التصور
المبني مع
أصحاب
المصلحة

«



وكالة الميزانية العامة والخططية ● وكالة الميزانية للخططية
الإدارة العامة للخططية ● الإدارة العامة للخططية

الوحدة التنظيمية العامة ● مركز تكامل الأعمال ودعم القرار
وكالة الميزانية للخططية والإدارة العامة ● الإدارة العامة للخططية والإدارة العامة للخططية

قائمة التحقق (5/4)

الوثائق الداعمة لا ينطبق نعم

- هل تم توثيق أدوار ومسؤوليات كافة أصحاب المصلحة المعنيين ضمن مسودة التشريع وفقاً لاختصاصاتهم المعتمدة وبما يوضح تقسيم عملية صنع القرار؟
- هل مكونات التشريع واضحة (مثلاً الاشتراطات المكانية والزمنية، ومدة التحديث، والأدلة والكودات المرجعية، والمتطلبات الرقمية (إن وجد)، إلخ)؟
- هل يوضح التشريع بالتفصيل آليات تنفيذ التشريع؟

شمولية التشريع

10

- هل تم تطوير خطة نشر التشريع؟
- هل توضح الخطة الفئات المستهدفة، جدول نفاذية التشريع، متطلبات النوعية والتدريب، ومؤشرات التزام المستفيدين؟
- هل تم توضيح جاهزية المنصات الرقمية بتنفيذ الأعمال المنصوص عليها في التشريع (إن وجد)؟

خطة نشر التشريع

11

- هل تم تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية للتشريع التي سيتم قياس تطبيقها، ووزارة القياس، والجهة المسؤولة عنها؟

قياس الأداء

12



وكالة الشؤون المالية والميزانية
 وكالة الوزارة للتحويل الرقعي
 لجنة السياسات والتنظيم
 الإدارة العامة للاستراتيجية

الوحدة التنظيمية المعنية
 مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار
 وكالة الوزارة للشؤون القانونية
 الإدارة العامة للحكومة والمخاطر والالتزام

قائمة التحقق (5/5)

لا ينطبق

لا

نعم

هل تم الحصول على موافقات أصحاب المصلحة قبل رفع مسودة التشريع للجنة السياسات والتنظيم، بما يشمل:

- وكالة الوزارة للشؤون المالية والميزانية (فيما يخص الميزانية)
- وكالة الوزارة للتحويل الرقعي
- الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأعمال
- مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار
- وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية
- الإدارة العامة للحكومة والمخاطر والالتزام
- أمانة مجلس القطاع

الموافقات
النهائية

13



المستندات الداعمة

دعماً لتأكيد استيفاء المتطلبات والالتزام بها، يتم إرفاق المستندات الداعمة الموضحة أدناه إلى قائمة التحقق. إضافةً إلى أي مستندات أخرى قد تدعم في مراجعة التشريع وضمان توافقه مع متطلبات القائمة.

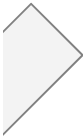
لا ينطبق	لم يتم الإرفاق	تم الإرفاق
----------	----------------	------------

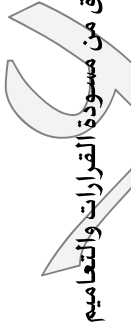
☐	☐	☐	السند النظامي لاختصاصات الوزارة ذات الصلة
☐	☐	☐	وثيقة توضح سلسلة القيمة – بما يشمل الأدوار والمسؤوليات ذات الصلة والممكنات لتنفيذها
☐	☐	☐	قائمة أصحاب المصلحة الداخلية والخارجيين وألية إشراكهم، ونموذج الحوكمة (إن وجد)
☐	☐	☐	التشريعات والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالتشريع (إن وجدت)
☐	☐	☐	المقارنات المعيارية ودراسات التجارب المحلية والدولية
☐	☐	☐	تقرير تحليل وقياس أثر التشريع
☐	☐	☐	محاضر الاجتماعات أو أي وثائق أخرى تثبت مناقشة التصور المبدئي للتشريع مع أصحاب المصلحة
☐	☐	☐	الميزانية المطلوبة – متضمنة نطاق العمل بالتفصيل وكراسة الشروط والمواصفات لإعداد أو تنفيذ التشريع إن وجدت
☐	☐	☐	خطة نشر التشريع
☐	☐	☐	قائمة توضح المواد التي سيتم تحديثها ومقارنتها مع المواد المقترحة ومدى أهميتها (في حال يتم تحديث تشريع قائم)



سجل المراجعة

سجل المراجعة				
التوقيع	التاريخ	المنصب	الاسم	
				وكالة الوزارة للشؤون المالية والميزانية
				وكالة الوزارة للتحول الرقمي
				الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأعمال
				مركز ذكاء الأعمال ودعم القرار
				وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية
				الإدارة العامة للحكومة والمخاطر والالتزام
				أمانة مجلس القطاع





الملحق (٢) : قائمة التحقق من مسودة القرارات والتعاميم



المقدمة

أعدت هذه القائمة لتكون مرجعاً لمسودة القرار أو التعميم الجاري إعداده بما يسهم في تنظيم وتيسير عملية المراجعة من قبل الإدارة العامة للحكومة والمخاطر والالتزام، حيث تتولى الوحدات التنظيمية المعنية تعبئة هذه القائمة وإرفاق المستندات الداعمة للمتطلبات.

بيانات مقدم الطلب

القطاع		المعد	
الوكالة		البريد الالكتروني	
الإدارة العامة		الجوال	
المنصب		تاريخ الإرسال	

نظرة عامة حول القرار/ التعميم

توضيح الأسباب التي استندت إعداده قرار / تعميم





قائمة التحقق

نعم لا لا ينطبق الوثائق الداعمة

1 تحديد التوجه

هل تم تحديد أهداف القرار / التعميم بشكل واضح، وهل القرار / التعميم قابل للقياس وقابل للتطبيق؟

2 قياس الأداء

هل تم تحديد آلية لقياس أداء القرار / التعميم في تحقيق أهدافه؟

3 الموازنة مع أصحاب المصلحة

هل تمت الموازنة مع أصحاب المصلحة ذوي العلاقة، بما يشمل:

- ✓ الوحدات التنظيمية صاحبة الاختصاص
- ✓ الأمناء
- ✓ الجهات الخارجية المعنية

4 المراجعات النهائية

هل تمت مراجعة القرار / التعميم من قبل وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية؟



المستندات الداعمة

دعماً لتأكيد استيفاء المتطلبات والالتزام بها، يتم إرفاق المستندات الداعمة الموضحة أدناه إلى قائمة التحقق، إضافةً إلى أي مستندات أخرى قد تدعم في مراجعة القرار / التعميم وضمان توافقه مع متطلبات القائمة.

لا ينطبق	لم يتم الإرفاق	تم الإرفاق
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐
☐	☐	☐

« آلية لقياس أداء القرار / التعميم.

« محاضر الاجتماعات أو أي وثائق أخرى تثبت مناقشة القرار / التعميم مع أصحاب المصلحة.

« إثبات حول عرض القرار / التعميم في مجلس القطاع لأخذ الملاحظات والملاحظات.

« إثبات حول مراجعة القرار / التعميم من قبل وكالة الوزارة للأنظمة والشؤون القانونية.



